وَلاَ يَشْتَرِى مَاتَصَدَّقَ بِهِ وَالْمَوْهُوبُ لِلْعِوَضِ إِمَّا أَثَابَ الْقِيمَةَ
أَوْ رَدَّ الْهِبَةَ فَإِنْ فَاتَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُرَى أَنَّهُ
أَرَادَ الثَّوَابَ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَهَبَ لِبَعْضِ وَلَدِهِ
مَالَهُ كُلَّهُ وَأَمَّا الشَّىْءُ يَسِيرُهُ فَذَلِكَ سَائِغٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ
عَلَى الْفُقَرَاءِ بِمَالِهِ كُلِّهِ لِلَّهِ وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الْمَوْهُوبُ
لَهُ حَتَّى مَرِضَ الْوَاهِبُ أَوْ أَفْلَسَ فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ قَبْضُهَا
وَلَوْ مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ الْقِيَامُ فِيهَا عَلَى الْوَاهِبِ
الصَّحِيحِ وَمَنْ حَبَسَ دَارًا فَهِيَ عَلَى مَا يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ
قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ كَانَتْ حُبُسًا عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ جَازَتْ حِيَازَتُهُ
لَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ وَلْيَسْكُنْهَا لَهُ وَلاَ يَسْكُنُهَا فَإِنْ لَمْ يَدَعْ
سُكْنَاهَا حَتَّى مَاتَ بَطَلَتْ وَإِنِ انْقَرَضَ مَنْ حُبِّسَتْ عَلَيْهِ
رَجَعَتْ حُبُسًا عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ بِالْمُحَبِّسِ يَوْمَ الْمَرْجِعِ وَمَنْ
أَعْمَرَ رَجُلاً حَيَاتَهُ دَارًا رَجَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ السَّاكِنِ مِلْكًا
لِرَبِّهَا وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْمَرَ عَقِبَهُ فَانْقَرَضُوا بِخِلاَفِ الْحُبُسِ